

MÓDULO 2: APLICACIÓN PRÁCTICA, SANCIONES Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

ESTE MÓDULO SE ENFOCA EN LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY KARIN, DETALLANDO LAS SANCIONES Y CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO, LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PREVENTIVAS EN LAS ORGANIZACIONES, Y LAS ESTRATEGIAS PARA INTERVENIR Y RESOLVER CONFLICTOS. ASIMISMO, SE ABORDA EL ROL FUNDAMENTAL DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y OTRAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN, Y SE CIERRA CON UN PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL QUE REFUERZA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS.

6. SANCIONES Y CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY

6.1. MULTAS ECONÓMICAS A EMPLEADORES

DEFINICIÓN

Y

ALCANCE:

LAS MULTAS ECONÓMICAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA COERCITIVA QUE BUSCA INCENTIVAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS OBLIGATORIAS. ESTAS SANCIONES SE APLICAN A EMPLEADORES QUE, HABIENDO SIDO NOTIFICADOS, NO IMPLEMENTAN POLÍTICAS O PROTOCOLOS ADECUADOS PARA PREVENIR EL ACOSO Y LA VIOLENCIA LABORAL.

CRITERIOS DE IMPOSICIÓN:

GRAVEDAD DE LA OMISIÓN.

REINCIDENCIA EN LA FALTA DE IMPLEMENTACIÓN.

IMPACTO EN LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES.

EJERCICIO

ANÁLISIS DE CASOS REALES EN LOS QUE EMPRESAS HAN SIDO SANCIONADAS, DISCUTIENDO LOS MONTOS APLICADOS Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS EXIGIDAS.

PRÁCTICO:

6.2. DESPIDO INMEDIATO DE AGRESORES

PROCEDIMIENTOS

EL DESPIDO INMEDIATO SE APLICA EN SITUACIONES DONDE SE COMPRUEBA LA EXISTENCIA DE CONDUCTAS DE ACOSO O VIOLENCIA LABORAL. ESTE MECANISMO BUSCA PROTEGER DE FORMA INMEDIATA A LA VÍCTIMA Y PREVENIR LA CONTINUIDAD DE ACTOS ABUSIVOS.

DISCIPLINARIOS:

IMPLICACIONES LABORALES:

ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDAD DEL AMBIENTE LABORAL.

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE DEBEN ACOMPAÑAR EL DESPIDO.

CASO

DE

ESTUDIO:

PRESENTACIÓN DE UN CASO EN EL QUE LA DECISIÓN DE DESPIDO FUE DETERMINANTE PARA DETENER UNA SITUACIÓN DE ACOSO PERSISTENTE.

6.3. SANCIONES PENALES EN CASOS GRAVES DE VIOLENCIA LABORAL

CONTEXTO

EN SITUACIONES DONDE LA VIOLENCIA LABORAL CONLLEVA LESIONES FÍSICAS O DETERIORO SEVERO DE LA SALUD MENTAL, SE ACTIVAN SANCIONES PENALES QUE PUEDEN INCLUIR DESDE MULTAS MAYORES HASTA PENAS DE PRISIÓN.

PENAL:

CRITERIOS PARA LA INTERVENCIÓN PENAL:

GRAVEDAD DE LA AGRESIÓN.

EXISTENCIA DE PRUEBAS CONTUNDENTES.

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL.

ACTIVIDAD

DE

DEBATE:

DISCUSIÓN EN GRUPOS SOBRE LA NECESIDAD DE SANCIONES PENALES EN EL ÁMBITO LABORAL Y CÓMO EQUILIBRARLAS CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN.

6.4. RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DEL EMPLEADOR EN CASOS DE OMISIÓN

RESPONSABILIDAD

DIRECTA:

EL EMPLEADOR PUEDE SER CONSIDERADO CIVIL Y PENALMENTE RESPONSABLE SI SE DEMUESTRA QUE LA FALTA DE ACCIÓN O LA OMISIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DERIVÓ EN DAÑOS A LOS TRABAJADORES.

IMPLICACIONES LEGALES:

REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS A LAS VÍCTIMAS.

SANCIONES ADICIONALES EN FORMA DE MULTAS Y, EN CASOS EXTREMOS, LA INTERVENCIÓN JUDICIAL DIRECTA.

EJERCICIO

INTEGRADOR:

ELABORACIÓN DE UN INFORME DONDE SE ANALICE UN ESCENARIO HIPOTÉTICO Y SE PROPOGAN ESTRATEGIAS PARA EVITAR LA OMISIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LOS EMPLEADOS.

7. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN EN EMPRESAS

7.1. DESARROLLO DE PROTOCOLOS INTERNOS DE PREVENCIÓN

ELABORACIÓN

DE

PROTOCOLOS:

LAS ORGANIZACIONES DEBEN DESARROLLAR MANUALES Y PROTOCOLOS QUE DEFINAN CLARAMENTE LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA DENUNCIA Y EL MANEJO DE CONFLICTOS.

COMPONENTES CLAVE:

DIAGNÓSTICO DEL CLIMA LABORAL.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA.

PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

EJERCICIO

PRÁCTICO:

TALLER DE REDACCIÓN DE UN PROTOCOLO DE PREVENCIÓN ADAPTADO A UNA ORGANIZACIÓN FICTICIA.

7.2. CAPACITACIONES OBLIGATORIAS PARA TRABAJADORES Y EMPLEADORES

PROGRAMAS

DE

FORMACIÓN:

LA CAPACITACIÓN CONTINUA ES ESENCIAL PARA QUE TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN COMPRENDAN Y APLIQUEN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN.

CONTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTAS DE ACOSO Y VIOLENCIA.

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA Y MANEJO DE CONFLICTOS.

PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIA Y PROTOCOLOS DE ACCIÓN.

DINÁMICA

DE

GRUPO:

ROLE PLAYING Y SIMULACIONES PARA PRACTICAR RESPUESTAS ANTE SITUACIONES DE ACOSO O VIOLENCIA.

7.3. CREACIÓN DE COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL

FUNCIONES

Y

COMPOSICIÓN:

LOS COMITÉS DEBEN ESTAR INTEGRADOS POR REPRESENTANTES DE DIVERSOS SECTORES DE LA EMPRESA Y TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE PROMOVER UN AMBIENTE DE TRABAJO SEGURO Y RESPETUOSO.

ACTIVIDADES DEL COMITÉ:

MONITOREO DEL CLIMA LABORAL.

ORGANIZACIÓN DE CHARLAS Y TALLERES.

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN.

EJERCICIO

COLABORATIVO:

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE UN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL EN EQUIPOS DE TRABAJO.

7.4. EVALUACIONES DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

IDENTIFICACIÓN

DE

RIESGOS:

REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS PARA IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL QUE PUEDAN DERIVAR EN ACOSO O ESTRÉS LABORAL.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN:

INTERVENCIONES PREVENTIVAS EN ÁREAS DE ALTA VULNERABILIDAD.

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR Y SALUD MENTAL.

ACTIVIDAD

DE

CAMPO:

SIMULACIÓN DE UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN UNA ORGANIZACIÓN, SEGUIDA DEL DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA MITIGARLOS.

7.5. CULTURA ORGANIZACIONAL BASADA EN EL RESPETO Y LA INCLUSIÓN

VALORES Y PRINCIPIOS:
FOMENTAR UNA CULTURA QUE PROMUEVA LA EQUIDAD, EL RESPETO MUTUO Y LA INCLUSIÓN, RECONOCIENDO LA DIVERSIDAD COMO UN VALOR ORGANIZACIONAL.

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN:

CAMPAÑAS INTERNAS DE SENSIBILIZACIÓN.

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS A COMPORTAMIENTOS POSITIVOS.

INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS INCLUSIVAS EN TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN.

FORO DE DISCUSIÓN:
DEBATE SOBRE CÓMO LA CULTURA ORGANIZACIONAL INFLUYE EN LA PREVENCIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA, Y LA IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS.

8. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

8.1. TÉCNICAS DE MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN EN CONFLICTOS LABORALES

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS:
LA MEDIACIÓN ES UN PROCESO EN EL QUE UN TERCERO NEUTRAL FACILITA LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES PARA ALCANZAR UN ACUERDO QUE RESUELVA EL CONFLICTO.

TÉCNICAS EFECTIVAS:

ESCUCHA ACTIVA.

COMUNICACIÓN NO VIOLENTA.

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN BASADAS EN INTERESES COMUNES.

SIMULACIÓN

TALLER DE MEDIACIÓN DONDE SE REPRESENTEN DISTINTOS ESCENARIOS DE CONFLICTO Y SE PRACTIQUEN TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN.

PRÁCTICA:

8.2. PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CASOS

ETAPAS DEL PROCESO:

RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DENUNCIA.

INVESTIGACIÓN INTERNA CON LA RECOPIACIÓN DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS.

ELABORACIÓN DE INFORMES Y TOMA DE DECISIONES.

IMPORTANCIA

DE

LA

TRANSPARENCIA:

GARANTIZAR QUE EL PROCESO SEA JUSTO, IMPARCIAL Y QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS DE TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS.

CASO

PRÁCTICO:

ANÁLISIS DE UN PROCEDIMIENTO REAL DE INVESTIGACIÓN INTERNA Y DISCUSIÓN SOBRE LAS LECCIONES APRENDIDAS.

8.3. ENFOQUE EN LA PREVENCIÓN DEL ESTRÉS LABORAL Y RIESGOS PSICOSOCIALES

IDENTIFICACIÓN DEL ESTRÉS LABORAL:
COMPRENDER CÓMO EL ACOSO Y LA VIOLENCIA PUEDEN DESENCADENAR ALTOS NIVELES DE ESTRÉS Y AFECTAR LA SALUD MENTAL.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN:

PROGRAMAS DE BIENESTAR Y SALUD OCUPACIONAL.

TÉCNICAS DE MANEJO DEL ESTRÉS Y RESILIENCIA.

ESPACIOS DE DESCONEXIÓN Y ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN.

ACTIVIDAD DE AUTOEVALUACIÓN:
APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS Y DINÁMICAS PARA IDENTIFICAR FUENTES DE ESTRÉS Y DISEÑAR PLANES DE AUTOCUIDADO.

8.4. CASOS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN DE LA LEY KARIN EN DISTINTOS SECTORES

DIVERSIDAD SECTORIAL:
PRESENTACIÓN DE CASOS EN SECTORES COMO LA SALUD, LA EDUCACIÓN, LA INDUSTRIA Y EL SECTOR PÚBLICO, DEMOSTRANDO LA VERSATILIDAD DE LA LEY KARIN.

ANÁLISIS COMPARATIVO:
DISCUSIÓN SOBRE LAS SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY SEGÚN EL CONTEXTO LABORAL.

DINÁMICA DE GRUPO:
ESTUDIO DE CASOS PRÁCTICOS EN EQUIPOS, DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS DESAFÍOS Y SE PROPONGAN SOLUCIONES BASADAS EN LA NORMATIVA Y LOS PROTOCOLOS INTERNOS.

9. ROL DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y OTRAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN

9.1. ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO

FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN:
LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO ES EL ENTE ENCARGADO DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL, VERIFICANDO QUE LAS EMPRESAS IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ACTUANDO EN CASOS DE INCUMPLIMIENTO.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL:

INSPECCIONES REGULARES Y AUDITORÍAS.

RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE INVESTIGACIONES.

EJERCICIO ANALÍTICO:
ANÁLISIS DE INFORMES DE INSPECCIÓN Y DISCUSIÓN SOBRE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS A EMPRESAS INCUMPLIDORAS.

9.2. INTERVENCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EN CASOS DE VIOLENCIA LABORAL

PROCEDIMIENTOS

JUDICIALES:

LOS TRIBUNALES INTERVIENEN EN CASOS GRAVES CUANDO SE REQUIERE LA APLICACIÓN DE SANCIONES PENALES O LA REPARACIÓN DE DAÑOS A LAS VÍCTIMAS.

COORDINACIÓN

CON

OTRAS

INSTANCIAS:

IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN ENTRE ORGANISMOS JUDICIALES, LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y ENTIDADES DE APOYO A LAS VÍCTIMAS.

ESTUDIO

DE

CASO:

REVISIÓN DE UN CASO JUDICIAL EMBLEMÁTICO Y ANÁLISIS DE LAS DECISIONES TOMADAS.

9.3. PROGRAMAS DE APOYO GUBERNAMENTAL PARA VÍCTIMAS DE ACOSO LABORAL

RECURSOS

Y

SERVICIOS:

EL ESTADO OFRECE PROGRAMAS DE ASESORÍA LEGAL, APOYO PSICOLÓGICO Y ASISTENCIA ECONÓMICA EN DETERMINADOS CASOS, ORIENTADOS A FACILITAR LA RECUPERACIÓN Y REINSERCIÓN DE LAS VÍCTIMAS.

EJEMPLO

PRÁCTICO:

PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO IMPLEMENTADOS EN DISTINTAS REGIONES Y ANÁLISIS DE SU IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS LABORALES.